

المسئول: السنة الثانية ثانوي.

الميدان: القرآن الكريم والحديث الشريف.

المادة: علوم إسلامية.

الهدف التعليمي: أن يتعرف على الخلع كوسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية.

الوحدة: من أحكام الأسرة: الخلع وأحكامه.

المحتوى الزمني للوحدة: ساعة واحدة.

مصادر الوحدة: الكتاب المدرسي، الندرجات، المكتبة الشاملة، القرآن الكريم برواية ورش، كتب الحديث الشريف، الميسر في أحكام الزواج والطلاق عند المالكية، الخلع على ضوء الشريعة وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماستر لنسيمة عبيدي.

الموارد المستهدفة: أولاً: تعريف الخلع (لغة واصطلاحاً) ثانياً: حكمه ودليله ثالثاً: الحكمة من تشريعه رابعاً: شروطه. تقويم.

الوضعية	نشاط المعلم والمتعلم	البناء التعليمي للوحدة	التقويم	الزمن
وضعية الانطلاق	عنوان الوحدة + تهيئة المتعلم.	❖ إذا وقع النشوز من المرأة واستحالت الحياة الزوجية ولم تفلح الوسائل التأديبية فإن الإسلام شرع الطلاق وجعله في يد الرجل ليدفع به الضرر فما موقف الإسلام إذا كان الرجل هو الناشز والضرر لحق الزوجة؟ ❖ لم يغفل الإسلام هذا الأمر لذلك نجده شرع مقابل الطلاق للرجل "الخلع" لتدفع المرأة الضرر الذي تجده من زوجها ولتتخلص من ضيقه وعنقه. ﴿ من أحكام الأسرة: الخلع وأحكامه. ﴾	تشخيصي	07د
النشاط الأول: يعرف الخلع لغة واصطلاحاً.	1- الخلع مصدر خَلَعَ يَخْلَعُ نقول خلع فلان لباسه؟ فما معنى ذلك؟ 2- رتب العبارات التالية للوصول إلى المعنى الاصطلاحي للخلع: لزوجها، يُقَدِّمُ لزوجها، هو فراق الزوجة، على مال تفتدي به. تقويم تكويني: هات تعريفاً آخر للخلع.	أولاً: تعريف الخلع: لغة: مصدر خَلَعَ يَخْلَعُ وهو النزاع والإزالة. اصطلاحاً: إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها. أو هو فراق الزوجة لزوجها على مال تفتدي به يُقَدِّمُ لزوجها. ملاحظة: هناك ما يسمى بالخلع القضائي (خلع المرأة نفسها عن طريق القضاء دون رضا الزوج، وما يترتب عليه من آثار جارية كثره قضايا الخلع).	يعرف الخلع لغة واصطلاحاً.	08د
وضعية بناء التعلم.	النشاط الثاني: يذكر حكم الخلع ويستدل عليه. السند: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ (جميلة بنت أبي بن سلول) أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أُعْتِبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَقِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْبِلِ الْحَقِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» [رواه البخاري] - بين حكم الخلع من خلال الحديث السابق. تقويم تكويني: بين وجه الاستدلال على حكم الخلع في الآية [البقرة: 229].	ثانياً: حكمه ودليله: جائز ومشروع للمرأة لدفع الضرر عنها ويقع طلاقاً بائناً بينونة صغرى ولا يحل له إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين مع اشتراط رضاها. قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا تَزْنِي زَوْجَكَ وَتَعْرِفْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِبْ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229] ومن السنة ما رواه ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ (جميلة بنت أبي بن سلول) أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أُعْتِبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَقِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْبِلِ الْحَقِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» [رواه البخاري]	يذكر حكم الخلع ويستدل عليه.	10د

النشاط الثالث: يستنتج الحكمة من تشريع الخُلْع.

-لماذا شرّع الإسلام الخلع؟

تقويم تكويني: ما هي المفاصل التي قد تنشأ داخل الأسرة لو لم يشرع الخلع؟

ثالثا: الحكمة من تشريعه:

- 1- احتراماً للمرأة وصيانة لحقوقها فقد شرّع الخلع حقاً للمرأة مقابل الطلاق الذي شرّع للرجل.
- 2- دفعا للضرر الذي قد يلحقها من زوجها إذا بقيت في العصمة الزوجية،

النشاط الرابع: يحدّد شروط الخُلْع.

السند: عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ»

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» [سنن الترمذي]

1- فهل يجوز للمرأة أن تطلب الخلع متى أرادت أم هناك شروط لا بد من توفرها؟

2- استنتج بعض شروط الخلع ممّا يلي:

- حديث: امرأةٌ ثابِت بن قيسٍ السابق.
- ((يشترط في الزوج المخالعة ما يشترط في المطلق بناء على قاعدة كل من جاز طلاقه جاز خلعه.

اشترط العلماء في الزوجة المختلعة شروط معيّنة: وهي الأهلية وقيام العلاقة الزوجية الصحيحة، وقبول المختلعة بالخلع لأنّها ستُكَلّف بالعوض.))

تقويم تكويني: هل يجوز للمرأة أن تطلب الخلع متى أرادت؟

رابعا: شروطه: هي:

- 1- يشترط في الزوج أن يكون ممّن يصحّ الطلاق منه أي أهلا لذلك (بالغا، عاقلا، رشيدا ومختارا)
- 2- يشترط في المختلعة أن تكون من نكاح صحيح غير فاسد، ولا مطلقة طلاقا بائنا (يصحّ الخلع من المطلقة رجعيًا)
- 3- أن تكون المختلعة أهلا للتصرّف في مالها أي عاقلة بالغة رشيدة، غير محجور عليها.
- 4- أن تكون صبيغة الخلع بلفظ الخلع أو ما في معناه: كالمبارأة والمفاداة، أو كقول الزوج طلقتك على مال ...
- 5- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا حدّ للعوض، فقد يقل عن صداقها وقد يزيد.
- 6- أن تكون الفُرقة في مقابل عوض من جهة الزوجة.
- 7- أن يرضى كل من الزوج والزوجة على عوض الخلع فإذا لم يتراضيا على العوض المالي لا يقع الخلع.

تقويم:

1- ما الفرق بين الطلاق والخلع؟

السند: "إنّ المرأة إذا كرهت زوجها لخُلْعِهِ أو خَلْقِهِ أو دينه، أو نحو ذلك، وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفندي به نفسها منه.

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]

ناقش زميلك في مضمون السند مستدلا على هذا الرأي.

الجواب:

دلّ السند على جواز الخُلْع إذا قام سببه، وتوفرت شروطه.

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]

من الأسباب التي ذكرت: كُرهُ الزوجة لزوجها لخُلْقِهِ أو خَلْقِهِ أو دينه.

ومن أهم شروطه: أن تقدّم مقابلا لذلك:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]

يحدّد شروط الخُلْع

أن يتعرّف على الخُلْع كوسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية.